

1500918-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007091/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 15574796 - 31º D.P. VILA CARRAO, 75/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2007091 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500918-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500918-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007091/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 15574796 - 31º D.P. VILA CARRAO, 75/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2007091 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELLA VICTOR CEZARIO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ISABELLA VICTOR CEZARIO DA SILVA, isto porque no 09 de janeiro de 2021, por volta das 10h10min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória Belém I, localizado na

Rua Condessa Elisabeth de Robiano, nº 900, bairro do Belém, nesta cidade e Comarca de São Paulo, a acusada, trazia consigo e transportava, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, nas dependências de estabelecimento prisional, 01 invólucro plástico contendo aproximadamente 57,9g de cocaína e 01 invólucro plástico contendo aproximadamente 48,8g de "crack", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2021 (fls 94/99).

A ré foi devidamente citada (fls. 79), tendo sido apresentada resposta escrita à acusação (fls. 83/84).

Houve confirmação do recebimento da denúncia a fls. 160.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha em comum, uma de defesa, tendo sido a ré interrogada.

Por ocasião dos memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação veiculado na denúncia, enquanto que a defesa bateu-se pela improcedência da ação penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, afastando-se a atenuante do artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls.06/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo laudo de constatação prévia de fls. 11/14, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls.108/110.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa da acusada.

A agente penitenciária Genilda Cerqueira Pinto Gomes, na fase policial, asseverou, sob o crivo do contraditório, que estava realizando revista pessoal na entrada das visitas aos presos do CDP Belém I, sendo certo que verificou no scanner, após a ré por ele passar, que a mesma trazia consigo, no cós da calça, duas porções de entorpecentes. Asseverou que, indagada, ela acabou admitindo que iria entregar as drogas a seu companheiro, que estava preso naquele CDP. Relatou que, com o auxílio do agente penitenciário Fabio Pinto Gomes efetuou a prisão em flagrante da acusada. O agente penitenciário Fabio Pinto Gomes disse que levou Genilda e a acusada até a Delegacia de Polícia.

A testemunha de defesa, Leonardo da Silva Vaz, ouvido como informante em razão da condição de ex-companheiro, disse que na época dos fatos era amásio da ré, mas não solicitou que ela entrasse no CDP com as drogas.

A ré, por sua vez, admitiu a autoria delitiva. Afirmou que antes de ingressar no CDP, encontrou com uma mulher, que levou a calça com os entorpecentes, sendo certo que foram até um banheiro público e a interrogando vestiu tal calça. Relatou que ao passar pelo scanner quando da revista para ingressar no CDP, acabou sendo presa em flagrante. Disse que foi o réu quem pediu para que ela levasse os entorpecentes, já que ele possuía dívidas na unidade prisional e tinha que paga-la de alguma forma. Entendo que não ser possível absolver a ré por ter sido ela ameaça. Isso porque apenas a coação irresistível é passível de excluir a culpabilidade do acusado, sendo certo que nada há nos autos, de concreto, no sentido de que o companheiro da ré ou ela seriam mortos acaso ela não levasse as drogas a Leonardo. Tanto inexiste a coação irresistível, que tanto a ré como Leonardo continuam vivos, mesmo as drogas não tendo sido entregues a Leonardo em razão da prisão em flagrante de Isabella.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma vez que é certa a condenação, doso a pena.

Na primeira fase na dosimetria da pena verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, à vista do que fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas. Não há o que se cogitar de aplicação do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, eis que a quantidade apreendida de droga é normal para a espécie.

Em que pese a atenuante da confissão e da menoridade relativa inviável a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 STJ). Não há agravantes a considerar. Entendo que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal não deve incidir, eis que a acusada não se valeu do estado de calamidade pública para praticar o crime.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III do Código Penal, eis que a acusada praticou o crime nas dependências no CDP Belém I, elevo a pena em 1/6, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas. Presentes os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, fixando-a no patamar de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas.

Curvo-me à jurisprudência maciça do STJ e fixo regime inicial aberto.

Pelo mesmo motivo e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, bem como prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, ambas em favor de entidade beneficente, a ser definida pelo juízo da execução.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, na falta de elementos concretos sobre a fortuna do réu.

Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para ISABELLA VICTOR CEZARIO DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput c/c § 4º do artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, à pena de de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista que a ré respondeu solta ao processo, bem como que não estão presentes os requisitos de sua prisão cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA